

1501147-26.2022.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/08/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS PEREIRA DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único 1501147-26.2022.8.26.0548
Autos nº 399/2022

Vistos etc.,

I - LUCAS PEREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501147-26.2022.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501147-26.2022.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS PEREIRA DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único 1501147-26.2022.8.26.0548
Autos nº 399/2022

Vistos etc.,

I - LUCAS PEREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, porque no dia 06 de abril de 2022, por volta das 16h20min, na Rua Coaciara, 67, com a Rua Sebastião de Oliveira, Parque Dom Pedro II, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o inequívoco fim de entrega ao consumo de terceiros, 86 (oitenta e seis) porções de maconha, com peso líquido de 152,7g (cento e cinquenta e dois gramas e sete decigramas), 111 (cento e onze) porções de cocaína, com peso líquido de 42,5g (quarenta e dois gramas e cinco decigramas), 169 (cento e sessenta e nove) porções de crack, com peso líquido de 19,4g (dezenove gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 68,50 (sessenta e oito reais e cinquenta centavos), em notas fracionadas.

Notificado (fls. 86), o réu apresentou defesa prévia a fls. 91/92.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 16 de maio de 2022, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 103/104); então, o réu foi citado por videoconferência a fls. 120.

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 133). Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição; em tese subsidiária, requereu: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; c) o aumento mínimo pelo reconhecimento da reincidência; d) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada, considerado o tempo de prisão provisória a que o réu esteve submetido e e) o direito ao apelo em liberdade (termo de deliberação de fls. 134/136).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 22, Guia de Depósito Judicial de fls. 67 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 70/72.

Quanto à autoria, o acusado negou a prática do crime; em juízo, disse estar na esquina com um outro rapaz e, por estar evadido da justiça, ao ver os policiais, correu para não ser levado preso; contudo, não tinha nada consigo.

Por outro lado, ambos os policiais ouvidos em audiência relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico, avistaram o acusado parado em uma esquina, com um certo volume na cintura, e que ele, ao perceber a aproximação da viatura, correu e ingressou em uma residência, local em que foi abordado. Em revista pessoal, no interior da pochete que trazia em sua cintura, localizaram várias porções de maconha, cocaína e crack, além de uma certa quantia em dinheiro. Indagado, o réu confirmou que as drogas lhe pertenciam.

Finalmente, o PM Julio o reconheceu em juízo.

Não há que se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que não consta dos autos qualquer impedimento ou suspeição e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ: "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Importante destacar que o fato de o réu não ter sido reconhecido pela testemunha de acusação PM Vinícius em juízo em nada compromete a certeza quanto à autoria

delitiva.

Cumpra salientar que descabida a alegação da Defesa no sentido de que os seus depoimentos seriam programados diante da eventual leitura prévia do boletim de ocorrência, pois, como se sabe, várias são as ocorrências em que os agentes da lei se envolvem diariamente e, inclusive, algumas vezes, semelhantes entre si.

Assim, restaram cabalmente comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

Ademais, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de "trazer consigo".

Não há que se falar em ausência de prova quanto à destinação das porções de droga trazidas com o acusado; ao contrário, além do fato de o réu sequer ter alegado, em audiência, fazer uso de drogas, é evidente que um total de 366 (trezentas e sessenta e seis) porções, entre maconha, cocaína e crack, já devidamente embaladas individualmente e prontas ao consumo, obviamente destina-se à entrega de terceiras pessoas.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, patente o cometimento do crime previsto no artigo 33, caput da Lei de Drogas, uma vez que restou devidamente comprovado que o réu trazia consigo, no interior de sua pochete, com nítido intuito de entrega a consumo de terceiros, todo o tóxico e a quantia proveniente da mercancia ilícita; assim, a condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua reincidência específica (certidão de fls. 46/48), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou pintor em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente específico e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos.

Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes."

(STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j.

27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LUCAS PEREIRA DA CRUZ, qualificado nos autos (RG nº 58.171.711 - IIRGD - fls. 98), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Reincidente específico e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei

nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o acusado iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Neste sentido, o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido." (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Reincente específico e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 68,50 - sessenta e oito reais e cinquenta centavos - Guia de Depósito Judicial de fls. 67) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA